

Comissão de Constituição e Justiça

PARECER

Projeto de Lei nº 388/2023

Processo nº 13543.01.00/23-9

Proponente: Deputado Carlos Búrigo

Ementa: Dispõe sobre a utilização das Areias Descartadas de Fundição (ADF)

Relator: Deputado Professor Bonatto

Parecer: Favorável com emenda

PARECER DA COMISSÃO Nº 141/2023

Trata-se de projeto de lei de autoria do Nobre Deputado Carlos Búrigo, que tem por objetivo autorizar a utilização de areias descartadas de fundição em outros setores e produtos.

O proponente justifica a iniciativa sustentando a necessidade de promover o reaproveitamento dos resíduos das areias de fundição em outros setores hoje não contemplados pelas normas correlatas, considerando que atualmente este resíduo é descartado em aterros sanitários, fato que gera um custo financeiro alto para as indústrias e satura o meio ambiente.

Destaca ainda a importância da proposição, pois ainda que o Estado do Rio Grande do Sul possua a Diretriz Técnica nº 001/2010, a qual estabelece requisitos detalhados para a atividade de incorporação de resíduos sólidos em processos industriais, visando promover a utilização responsável de resíduos como matérias-primas secundárias e reduzir o impacto ambiental, porém, essa Diretriz é muito burocrática.

Por tal razão, entende que há necessidade de uma norma para legislar sobre o tema, a fim de estimular empresários e administradores das indústrias da fundição para a reutilização dos resíduos mediante técnicas apropriadas, garantindo o desenvolvimento sustentável do meio ambiente.

Cumprido o trâmite regimental, o projeto foi encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça para análise e parecer quanto ao aspecto constitucional, legal e jurídico.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DO VOTO

Compete a esta Comissão de Constituição e Justiça analisar as propostas sob os aspectos de constitucionalidade, legalidade e juridicidade, consoante Regimento Interno art. 56, inciso I.

Sob o aspecto da constitucionalidade formal, a Constituição da República conferiu à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a competência comum para a proteção do meio ambiente, combate à poluição, preservação das florestas, da fauna e da flora, a teor do art. 23, VI e VII, da CF1.

Além disso, nos termos do art. 24, VI e VII, e §1º, da Carta Magna2, compete concorrentemente à União, aos Estados e ao Distrito Federal, legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição, proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico, ficando reservada à primeira a edição de normas gerais.

Importante salientar que a matéria não invade a competência de iniciativa privativa do Poder Executivo, uma vez que não colide com o disposto nos art. 60 e art. 82, ambos da Constituição Estadual, franqueia-se a parlamentar a legitimidade para deflagrar o correspondente processo legislativo.

Superadas a introdução acerca dos elementos formais da proposição, há que se adentrar a análise da constitucionalidade material, onde se verifica inicialmente que inexistem óbices à tramitação, tendo em vista o fato de que ele dispõe sobre o reaproveitamento das areias oriundas do processo industrial de fundição, a fim de proporcionar economia de recursos naturais e financeiro para o nosso Estado.

Ademais, torna-se oportuno informar que já existe legislação análoga sobre o tema ora analisado, tanto no Estado de Santa Catarina (Lei nº 17.479/2018) como no Paraná (Lei nº 21.023/2022), observado que tramita na Câmara Federal dois projetos de lei nº 4860/2020 e 1676/2022, que igualmente tratam da matéria.

Por derradeiro, considerando a aplicação da melhor técnica legislativa entende-se ser necessário apresentar emenda modificativa ao projeto de lei, incluindo incisos para discriminar o caput do art. 2º.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, o parecer no sentido favorável com emenda à tramitação do PL nº 388/2023.

Sala da Comissão de Constituição e Justiça, em 14 de novembro de 2023.

Deputado Frederico Antunes – Presidente

Deputado Marcus Vinícius – Vice-Presidente

Deputado Carlos Búrigo

Deputado Cláudio Tatsch

Deputado Delegado Zucco

Deputada Luciana Genro

Deputado Luiz Fernando Mainardi

Deputado Professor Bonatto- Relator

Deputado Gustavo Victorino

1 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;

2 Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;

VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico;

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais